

1514684-02.2019.8.26.0223
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Homicídio Simples
Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... a prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo investigado JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO e homicídio pelos policiais militares DANIEL DA SILVA CAETANO e FERNANDO TORRELLA JOHANSEN, em 13 de maio de 2019.

Na atua fase, manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade do investigado JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO, em decorrência do óbito do agente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, . - Jardim Teжереba

CEP: 11490-900 - Guarujá - SP

Telefone: (13) 3386-2950 - E-mail: guaruja2cr@tjsp.jus.br

1514684-02.2019.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1514684-02.2019.8.26.0223 - ORDEM

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

Foi o presente inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo investigado JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO e homicídio pelos policiais militares DANIEL DA SILVA CAETANO e FERNANDO TORRELLA JOHANSEN, em 13 de maio de 2019.

Na atua fase, manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade do investigado JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO, em decorrência do óbito do agente (fls. 253/255), e pelo arquivamento do feito por falta de base para oferecimento da denúncia em relação aos policiais militares DANIEL DA SILVA CAETANO e FERNANDO TORRELLA JOHANSEN.

É o relatório.

DECIDO.

A morte do investigado JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO está devidamente comprovada pela juntada da Certidão de Óbito (fls. 261).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, I, do Código Penal, bem como nos artigos 61, caput, e 62 do Código de Processo Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JEFFERSON DE SOUZA ARAUJO.

Em relação a DANIEL DA SILVA CAETANO e FERNANDO TORRELLA JOHANSEN, ante a manifestação do Dr. Promotor de Justiça, cujo teor adoto como razão decidir, determino o arquivamento do feito, ressalvado o disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a comunicação necessária ao IIRGD e atualizem as informações processuais no sistema criminal do Egrégio Tribunal de Justiça.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Guarujá, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA